

1500725-77.2019.8.26.0153

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2292325/2019 - DEL.POL.SERRA AZUL, 4843271 - DEL.POL.SERRA AZUL, 318/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2292325 - DEL.POL.SERRA AZUL, 318/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELLY ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500725-77.2019.8.26.0153 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500725-77.2019.8.26.0153

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2292325/2019 - DEL.POL.SERRA AZUL, 4843271 - DEL.POL.SERRA AZUL, 318/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2292325 - DEL.POL.SERRA AZUL, 318/19/426 - DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELLY CRISTINA PEDROZO ANUNCIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

KELLY CRISTINA PEDROZO ANUNCIO foi denunciada pelo Ministério Público como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que no dia 14/07/2019, a acusada tentou ingressar nas dependências de penitenciária trazendo consigo drogas, mas acabou impedida após revista efetuada por agentes penitenciários.

O laudo pericial de fls. 123-124 constatou a presença de THC nas substâncias apreendidas..

Citado, a acusada apresentou defesa prévia.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do delito está configurada pelo laudo pericial de fls. 123-124, que atestou a presença de substâncias entorpecentes nos materiais apreendidos com a acusada.

A autoria é igualmente incontestada.

A testemunha Heidy Gracielle Rodrigues Gomes afirmou que estava junto com a outra servidora operando o scanner, e a acusada entrou, e ao fazer a revista perceberam algo suspeito ao toque. Pediram para passar novamente no scanner, e a suspeita permaneceu. Ao ser questionada, a acusada tirou os invólucros do corpo com algo que parecia ser maconha, que estavam junto com um bilhete. Não lembra do que estava escrito no manuscrito. Não deu nenhuma justificativa sobre a droga, nem aparentava estar sob efeito. Ela já havia ido visitar anteriormente.

A testemunha Debora Cristina Spanhol da Silva afirmou que a acusada passou pelo scanner, e a depoente viu que a imagem estava diferente do normal. Perguntou então para a acusada se havia alguma coisa, quando então a depoente mostrou as drogas em um invólucro, bem como algumas anotações. Não se recorda se havia extrato bancário nas anotações.

Em seu interrogatório, a acusada confessou a prática do delito. No dia dos fatos, realmente estava entrando na penitenciária de Serra Azul com 3 baseados de consumo, pois ela e seu companheiro iriam consumir as drogas dentro da unidade. Disse que pretendia fazer isso onde eles tinham visita íntima. Disse que seu companheiro havia pedido as drogas.

Há, portanto, clareza probatória, que aponta que a acusada tentou ingressar na penitenciária trazendo consigo drogas para entrega a seu companheiro, ali custodiado. A sua versão, de que pretendia consumi-las com ele dentro do presídio, é simplesmente não crível, considerando ser o estabelecimento prisional local altamente vigiado, de consumo em área de visitas praticamente impossível.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena em seu mínimo legal, ante a pequena quantidade de droga apreendida, e sua lesividade. Além disso, o acusado é primário e possui bons antecedentes. Em razão disso, a pena inicial restou em 5 anos de reclusão, e 500 dias multa.

Na segunda etapa mantenho a pena acima aplicada, ante a ausência de circunstâncias agravantes.

Na terceira etapa, primeiro aumento a pena em 1/6, em razão do crime ter sido praticado nas dependências de uma penitenciária; posteriormente, reduzo a pena em 2/3, nos termos do art. 33§ 4º, tendo em vista que a acusada é primária, possui bons antecedentes, e não há qualquer indicativo de que ele se dedique a atividade criminosas ou integre organização criminosa. A pequena quantidade de droga apreendida corrobora com tal asserção. Em razão disso, fixo a pena final em 1 ano e 11 meses de reclusão, e 194 dias multa. A alegação do Ministério Público de que a acusada integraria uma organização criminosa em razão de portar uma carta com mensagens supostamente codificadas não merece guarida, porque simplesmente não há provas nesse sentido. Presumir que o documento de fls. 8-11 seria um atestado de participação em organização criminosa seria incorreto, visto que isso não decorre

do escrito, e nem das máximas de experiência, que demonstra ser usual a visita do preso levar recados de terceiros para ele.

O valor do dia multa será fixado no mínimo, ante a inexistência de demonstração de poderio econômico pelo acusado.

O regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o aberto, em razão da quantidade de pena aplicada, da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Com o reconhecimento do caráter não hediondo do tráfico privilegiado, feito pelo Supremo Tribunal Federal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena, e prestação pecuniária, que fixo em um salário mínimo. A entidade beneficiária dos serviços será indicada pelo juízo da execução penal.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e condeno KELLY CRISTINA PEDROZO ANUNCIO como incurso no art. 33, caput, da lei 11.343/06 à pena de 1 ano e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e 194 dias multa, no valor mínimo unitário, penas essas substituídas por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e prestação pecuniária correspondente a um salário mínimo, a serem fixadas pelo juízo da execução criminal.

Concedo à acusada o direito a recorrer em liberdade.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a Lei nº 1.050/60.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, bem como ao IIRGD

Cravinhos, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA